

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2516/2530

นายสุวิทย์ สุวรรณ
บริษัทโตตล-ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 909, มาตรา 925

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตัวแลกเงินระบุว่า ธนาคาร ฮ.เป็นผู้รับเงิน มีชื่อบริษัทจำเลยและตราบริษัท กับลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งอันหมายความว่าถึงการรับรองตัวแลกเงิน จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่ายหาจำต้องมีข้อความระบุว่า'ผู้จ่าย' ด้วย ไม่ ส่วนบริษัทค. ซึ่งในตัวแลกเงินมีระบุชื่อบริษัทดังกล่าวและลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการด้วย จึงต้องถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สั่งจ่าย และไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนว่า'ผู้สั่งจ่าย'เช่นกัน

ธนาคาร ฮ. ผู้รับเงินตามตัวแลกเงินซึ่งเป็นผู้ทรงได้สลักหลังให้ธนาคาร ก. จัดการแทน และธนาคาร ก. ได้สลักหลังต่อไปยังโจทก์ในฐานะจัดการแทน โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินและจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัวนั้นได้ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงินและฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ บริษัทโคโมรีพรินติ้ง แมชีนเนอรี่ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกตั๋วแลกเงินสั่งให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน ๔๘,๔๐๐,๐๐๐ เยนญี่ปุ่นในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ให้กับธนาคารโฮกูริกุ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการออกเพื่อสั่งให้จำเลยรับรองและจ่ายเงินตามตั๋ว เพื่อชำระหนี้แก่ บริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอรี่ จำกัด โดยให้จ่ายเงินตามตั๋วให้แก่ธนาคารโฮกูริกุ จำกัด ธนาคารตัวแทนของบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอรี่ จำกัด ในฐานะผู้รับเงินตามตั๋ว แต่ธนาคารโฮกูริกุ จำกัด ได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ ให้ดำเนินการแทน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้จัดให้จำเลยรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว และตั๋วแลกเงินฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระเงินตามตั๋วในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ต่อมาเมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดชำระเงินปรากฏว่าจำเลยในฐานะผู้จ่ายเงินและรับรองตั๋วแลกเงินกลับผิดนัดไม่ยอมชำระเงินตามตั๋วแลกเงินนั้นให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัดบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้มอบหมายได้โจทก์เป็นผู้ติดตามเรียกให้จำเลยชำระเงินตามตั๋ว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้กับโจทก์จัดการแทน โจทก์จึงเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕,๘๖๐,๔๒๗.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน ๔,๘๑๐,๗๘๕ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตั๋วแลกเงินฉบับคำแปลท้ายฟ้องไม่มีข้อความอันเป็นคำสั่งให้จ่ายเงิน ไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้สั่งจ่าย ใครคือผู้จ่าย ใครคือผู้รับเงิน ใครคือผู้รับรองตั๋วแลกเงิน ไม่ระบุวันชำระเงินและสถานที่ชำระเงิน ทั้งการที่บริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้สั่งจ่าย และผู้รับเงินในขณะเดียวกันจึงไม่ใช่ตั๋วแลกเงินตามกฎหมายโจทก์บรรยายฟ้องว่าธนาคารโฮกูริกุ จำกัด ได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการแทน ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงไม่มีอำนาจที่จะสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นต่อไปให้โจทก์ได้อีก โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วเงินตาม

กฎหมายเพราะโจทก์เป็นเพียงผู้รับสักร้างในฐานะจัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕,๕๔๕,๗๗๖ บาท ๗๗ สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีของเงินจำนวน ๔,๙๑๐,๗๘๕ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นมากกว่านี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาเป็นข้อที่สองว่า ตัวแลกเงินรายพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยกล่าวอ้างเป็นข้อแรกว่าตัวแลกเงินรายพิพาทไม่ได้ระบุว่าเป็นคำสั่งของผู้สั่งจ่ายให้จำเลยจ่ายเงินแก่ผู้รับเงินข้อความที่ว่า 'ในวันที่ ๑๒๐ นับจากวันที่ลงในใบตราส่งของตัวแลกเงินฉบับแรกของตัวแลกเงินสำหรับนี้จ่ายให้แก่ธนาคารไฮกุริกุ จำกัด หรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น' ไม่ใช่คำสั่งของผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่าย จ่ายเงิน ซึ่งโจทก์ก็เบิกความว่าตามตัวแลกเงินรายพิพาทไม่มีข้อความสั่งให้จำเลยจ่ายเงินตามตัวแลกเงินและนายयरรอง โตเต็ม โชคชัยการพยานโจทก์ก็เบิกความว่าตัวแลกเงินรายพิพาทไม่มีข้อความว่าใครจ่าย ใครไม่ใช่ตัวเงิน พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามตัวแลกเงินรายพิพาทระบุชัดเจนว่าธนาคารไฮกุริกุ จำกัด เป็นผู้รับเงิน ปรากฏตามข้อความที่ระบุว่า 'จ่ายให้แก่ธนาคารไฮกุริกุ จำกัด หรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น' สำหรับจำเลยนั้นนอกจากมีชื่อบริษัทจำเลยแห่งหนึ่งแล้วยังมีตราบริษัทและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยอันหมายความว่าถึงการรับรองตัวแลก

เงิน จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย รายการในตัวแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๙๐๙ (๓) ก็ระบุเพียงว่า 'ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย' เท่านั้น จะถือว่าต้องมีข้อความระบุว่า 'ผู้จ่าย' ด้วยดังที่จำเลยฎีกาย่อมไม่ได้ สำหรับบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอร์ จำกัด นั้นปรากฏว่าในตัวแลกเงินมีระบุชื่อบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งจ่าย และไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนว่า 'ผู้ส่งจ่าย' ด้วยเพราะมาตรา ๙๐๙ (๓) ไม่ได้บังคับไว้ ทั้งการที่จำเลยลงลายมือชื่อรับรองตัวแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๓๗ ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบดีว่าจำเลยเอง บริษัทโคโมรี ฯ และธนาคาร ไชยบุรี จำกัด อยู่ในฐานะใดในตัวแลกเงิน สำหรับคำเบิกความของโจทก์ และนายอรรถพร พยานโจทก์นั้น เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง ๒ ปากดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะเห็นได้ว่าได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าตัวแลกเงินรายพิพาทรระบุรายการครบถ้วนตามกฎหมายแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ส่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงิน

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตัวแลกเงินรายพิพาทในฐานะจัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด มิใช่ผู้ทรงตัวแลกเงินเพื่อเรียกเก็บในนามของโจทก์เองโจทก์จึงต้องมีใบมอบอำนาจของธนาคาร กรุงเทพ จำกัดมอบหมายให้ฟ้องคดี และโจทก์จะฟ้องคดีในนามตนเองไม่ได้ จะต้องฟ้องในนามธนาคาร กรุงเทพ จำกัด หรือบริษัท โคโมรี ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าธนาคาร ไชยบุรี จำกัด ผู้รับเงินตามตัวแลกเงินรายพิพาทซึ่งเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินได้สลักหลังให้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัดจัดการแทน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้สลักหลังต่อไปยังโจทก์ในฐานะจัดการแทน โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงิน และจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัวนั้นย่อมได้ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๒๕ โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงินและฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง

พิพากษายืน.

(อำนวยการบริหาร อำนวยการบริหาร อำนวยการบริหาร อำนวยการบริหาร อำนวยการบริหาร)

ศาลแพ่ง - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ จุสวัสถ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ